

Nr. 183 Ressortbesprechung im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda vom 19. November 1936, 16.30 Uhr

Beginn: 16:30
Ort: Reichsministerium

[PROJEKT EINES REICHSPRESSEGESETZES¹]

a.: Besprechungsvermerk des Oberregierungsrats Brenner/RErzM

R 4901/11842, Bl. 9–11 Durchschlag

An der Besprechung, die am 19. November d. Js. im Propagandaministerium stattgefunden hat, haben für unser Haus Herr Ministerialrat Dr. Kummer und der Unterzeichnete teilgenommen. Der Gesamteindruck der Verhandlung war der, daß trotz der bei fast allen wichtigeren Bestimmungen erhobenen Bedenken das Propagandaministerium das Gesetz durchpeitschen will. Auf sachliche Erörterungen ließ sich der Vorsitzende (Ministerialrat Schmidt-Leonhardt) kaum ein. Regelmäßig verschanzte er sich dahinter, daß der Führer wiederholt erklärt habe, an der unbedingten und unbeschränkten Zuständigkeit des Propagandaministeriums in Pressesachen festzuhalten, und daß die entscheidenden Bestimmungen des Entwurfs auf persönlichen Weisungen des Propagandaministers beruhten, von denen er nicht abgehen könne. Notfalls erklärte er, selbstverständlich richteten sich die Bestimmungen nicht gegen die anderen Ministerien, und es würde, wenn diese beteiligt seien, natürlich eine Einigung mit ihnen herbeigeführt werden müssen. Irgendwelche Konzessionen im Gesetz lehnte er jedoch ab, und zwar obwohl er wiederholt darauf aufmerksam gemacht wurde, daß die gesetzlichen Bestimmungen ja vielfach eine ausschließliche Zuständigkeit des Propagandaministeriums schaffen würden, so daß dieses von der Ansicht der übrigen Ministerien unabhängig sei. Konzessionsbereit war Herr Schmidt-Leonhardt nur an den Stellen, an denen es sich um Fassungsänderungen oder materielle Änderungen minderer Art handelte. Für unser Haus interessieren vor allem folgende Punkte.

¹ Vertraul. Vorlage eines „ReichspresseG“ durch den RMVP an die Ressorts vom 12. 11. 1936: R 43 II/467, Bl. 169–178; R 5101/23565, unfol. Das Begleitschreiben lud zu dieser Besprechung ein und erläuterte: „Ich bedaure, die Prüfung und Beratung des Entwurfs auf die kürzeste Zeit beschränken zu müssen. Der Auftrag zur Vorlegung eines das nationalsozialistische Presserecht zusammenfassenden und einheitlich gestaltenden Gesetzes ist mir vom Führer und Reichskanzler persönlich erteilt worden. Das Gesetz soll beim Reichspresstag am 10. Dezember in Anwesenheit des Führers und Reichskanzlers verkündet werden, die Verabschiedung im Kabinett soll *umgehend* erfolgen. – Wenn auch der Entwurf umfangreich ist, so wird die Prüfung doch nicht so schwierig sein, wie es zunächst den Anschein hat. Sein wesentlicher Inhalt ist die Überleitung der Bestimmungen des Schriftleitergesetzes [u. Anm. 6] in einen Rechtszustand, in dem die öffentliche Aufgabe der Presse auf den im Zuge der Entwicklung der Reichskulturkammer inzwischen gereinigten und gehobenen Stand der Zeitungs- und Zeitschriftenverleger ausgedehnt und die Arbeitsgemeinschaft zwischen Verleger und Schriftleiter sichergestellt wird. Das Schriftleitergesetz und der inzwischen durchgeführte Aufbau der Reichskulturkammer werden ferner insofern aufeinander abgestellt, als die vom Schriftleitergesetz geschaffenen organisatorischen und verfahrensmäßigen Einrichtungen in denen der Reichskulturkammer aufgehen. Die endgültige Einheit des nationalsozialistischen Presserechts wird weiter dadurch hergestellt, daß das Pressegesetz von 1874 [u. Anm. 4], soweit seine Bestimmungen nicht bereits überholt waren, aufgehoben und dafür einige Vorschriften in das neue Gesetz eingearbeitet worden sind. In der Beratung wird im einzelnen dargelegt werden, wieweit die Bestimmungen des Gesetzes von 1874 überholt sind und wieweit sie ersetzt werden.“ – Anwesenheitsliste nicht überliefert. Für die Rkei nahm MDgt. Meerwald an der Besprechung teil; R 43 II/467, Bl. 179. Zu den mit dem Entw. verfolgten Zielen s. die der späteren KabVorl. beigegebene Begründung: Dok. Nr. 186. Näheres zu diesem Projekt s. TOEPSER-ZIEGERT4/I S. 36*–39*.

Von allgemeinem Interesse war, daß bei der vorweggenommenen Erörterung des 5. Abschnitts (Organisation) der Oberführer Best vom Chef der Polizei allerschärfsten Widerspruch dagegen einlegte, daß die selbständigen Befugnisse, die die Polizei bisher gehabt habe, beschnitten würden, und daß sie gewissermaßen zum Büttel des Propagandaministeriums degradiert werde². Herr Schmidt-Leonhardt beschränkte sich darauf zu erklären, daß an eine Änderung des bestehenden Zustandes und der bisherigen Zusammenarbeit nicht gedacht sei; er ließ jedoch immer wieder durchblicken, daß er an der obersten Zuständigkeit des Propagandaministeriums unbedingt festhalten müsse. Der Chef der Polizei wird seine Forderungen noch einmal schriftlich niederlegen. Ggf. wird das Kabinett darüber entscheiden müssen. In § 35³ soll eine Form gefunden werden, die der kommenden Reichsreform und der Möglichkeit einer Eingliederung der Landespropagandastellen in die Reichsmittelinstanz nicht vorgreift.

Der Teil des alten Presserechts⁴, der von dem neuen, sich auf Zeitungen und Zeitschriften beschränkenden Gesetz nicht erfaßt wird, soll nach Erklärung von Herrn Schmidt-Leonhardt durch Anordnungen auf Grund der Reichskulturkammergesetzgebung ersetzt werden. Die Möglichkeit einer restlosen Ersetzung wird noch im einzelnen geprüft.

Zu §§ 5-7⁵ erhob zunächst der Reichsminister des Innern Widerspruch und verlangte die Beibehaltung der alten Fassung des Schriftleitergesetzes⁶, wonach die im amtlichen Auftrag *herausgegebenen Zeitungen* von dem Gesetz frei bleiben und auch die *wissenschaftlichen und technischen Zeitschriften* befreit sind. Was die amtlichen Blätter angeht, so schlossen sich ungefähr alle anwesenden Ressorts der Forderung an, daß diese auch dann frei bleiben müßten, wenn sie sich nicht auf die Veröffentlichung von amtlichen Mitteilungen beschränken. Bezüglich der wissenschaftlichen Zeitschriften trat das Justizministerium dem Innenministerium bei; auch wir haben uns angeschlossen, da die im Gesetz vorgesehene Regelung durchweg für die wissenschaftlichen Fachzeitschriften nicht paßt. Wir haben vorgeschlagen, sie generell vom Gesetz freizustellen, aber dabei die Möglichkeit zu schaffen, sie im Einzelfall durch den Propagandaminister im Einvernehmen mit dem Fachminister dem Gesetz zu unterstellen. Herr Schmidt-Leonhardt erklärte, beide Fragen müßten dann im Kabinett geklärt werden; die Beschränkung der amtlichen Blätter, so wie sie in § 6 vorgesehen sei, beruhe auf einer besonderen Weisung des Propagandaministers und es sei auch mit Reichsminister Frick und Reichsleiter Amann vereinbart, daß die amtlichen Blätter sich grundsätzlich auf amtliche Mitteilungen beschränken sollten.

² S. GesEntw. § 33: „Die oberste Verantwortung für die deutsche Presse gegenüber Führer und Reich trägt der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda.“ § 34 verankerte die berufsständ. Zusammenfassung der „Träger der Presseberufe“ in der Reichspressekammer. § 35 umriß die Befugnisse der Landesstellen des RMVP (u. Anm. 3). § 36 (1) schließlich bestimmte: „Keine Stelle außerhalb der in den §§ 33 bis 35 bezeichneten ist zu Eingriffen in die Arbeit der Presse befugt, es sei denn auf Anordnung oder mit Zustimmung des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda. Keine deutsche Zeitung darf Anweisungen solcher Stellen berücksichtigen.“

³ GesEntw. § 35: „(1) In den einzelnen Teilen des Reichs übt der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda seine Befugnisse auf dem Gebiet der Presse durch die Landesstellen des Ministeriums aus.

(2) Die Bezirke der Landesstellen fallen zusammen mit den Gauen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Die Leiter der Landesstellen arbeiten im engen Einvernehmen mit den Gauleitern. Die Landesstellen sind Reichsbehörden.

(3) Die Leiter der Landesstellen sind zugleich die örtlichen zusammenfassenden Organe der Reichskulturkammer für ihre sämtlichen Einzelkammern. Sie führen in dieser Eigenschaft die Dienstbezeichnung Landeskulturwalter.

(4) Die Zuständigkeit des Präsidenten der Reichspressekammer bleibt unberührt.“

⁴ Formell in Geltung war noch das *Reichsgesetz über die Presse* vom 7. 5. 1874 (RGBl. S. 65).

⁵ GesEntw. § 5: „Was in diesem Gesetz für Zeitungen bestimmt ist, gilt auch für Zeitschriften.“ § 6: „(1) Mitteilungsblätter, die von Reichs-, Länder- oder Gemeindebehörden herausgegeben werden und sich auf die Veröffentlichung von amtlichen Mitteilungen beschränken, sind keine Zeitungen. – (2) Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda kann in Grenz- und Zweifelsfällen weitere Bestimmungen treffen, welche Mitteilungsblätter nicht als Zeitungen anzusehen sind.“

§ 7: „(1) Für Zeitungen rein wissenschaftlicher oder rein technischer Art kann der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern Sonderbestimmungen treffen. – (2) Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda kann ferner Vorschriften über den Vertrieb von im Ausland erscheinenden Zeitungen erlassen.“

⁶ Vom 4. 10. 1933 (RGBl. I S. 713); s. ARH I/2, Nr. 224 P. 4.

Was die Freistücke anbetrifft (§ 52⁷), so haben wir erklärt, wir hätten zwar bisher unsere Zuständigkeit als federführendes Ressort angenommen, seien jedoch bereit, einer Regelung durch den Propagandaminister zuzustimmen, falls im Gesetz das Einvernehmen mit uns verankert werde. Herr Schmidt-Leonhardt war zunächst bereit, unsere Forderung zu bewilligen, machte dann aber plötzlich die Beschränkung, daß unser Einvernehmen nur im Rahmen unserer Zuständigkeit eingeholt werden könne, da er unsere Zuständigkeit für das Büchereiwesen bestreiten müsse. Auch zu einer einheitlichen Ordnung des Pflichtstückwesens war er nicht bereit. Der Plan scheint dahin zu gehen, für den Rest des alten Pressegesetzes, d. h. für den von dem neuen Gesetz nicht umfaßten Teil der Zeitschriften und Bücher, eine Regelung durch Anordnungen der Kulturkammer zu treffen. Dieser Absicht werden wir widersprechen müssen, da eine solche Regelung sich hinter unserem Rücken und ohne unsere Beteiligung vollziehen dürfte.

Das Propagandaministerium forderte abschließend alle Ressorts auf, ihre Widersprüche noch einmal schriftlich niederzulegen; zur Begründung werde es allgemein genügen, auf die Besprechung zu verweisen.

Berlin, den 20. November 1936.
[Brenner]

b.: Aufzeichnung der Inlandsabteilung des Wehrmachtamts im Reichskriegsministerium

MA, RW 19/1849, Bl. 4–9 Abschrift⁸

[...]

Die Besprechung bewies, daß das Gesetz nur sehr ungenügend vorbereitet ist und daß über den Entwurf noch sehr große Meinungsverschiedenheiten zwischen verschiedenen Ressorts bestehen. In zahlreichen Einzelfragen sind sich selbst die Verfasser des Entwurfs noch nicht ganz klar darüber, was sie eigentlich wollen. Es erscheint unverantwortlich und wird der Bedeutung der gesetzgeberischen Arbeit nicht gerecht, wenn ein Gesetz in dieser Form zusammengeschrieben und durchgehetzt wird, nur um es anlässlich einer bevorstehenden Tagung⁹ feierlich verkünden zu können. Keinesfalls können aber berechtigte Bedenken anderer oberster Reichsbehörden dadurch aus der Welt geschafft werden, daß der Vertreter des R[eichs]Prop[aganda]M[inisteriums] sich durch einseitigen Vortrag beim Führer dessen Einverständnis zu einer Bestimmung verschafft, gegen die, wie es beim § 36¹⁰ der Fall ist, von mehreren Ministerien, darunter auch seitens des R.K[riegs]-M. Bedenken erhoben werden.

Auf Antrag des Ausw[ärtigen] A[mts] wurde in der Besprechung zunächst der Abschnitt 5 des Gesetzes „Organisation“ besprochen. Gegen die Erwähnung der Gaue der NSDAP im Gesetz sprach sich der R. u. P[reußische] In[nnen]Min. aus, da es mit Rücksicht auf die früher oder später zu erwartende Reichsreform unpraktisch erscheine, die nicht endgültige Gaueinteilung in Gesetzen zu verwerfen. Den Vorschlag, den § 35 mit seiner Definition der Landesstellen als entbehrlich wegfällen zu lassen, lehnte das R.Prop.M. mit der Begründung ab, daß die staatsrechtliche Stellung

⁷ § 52 ermächtigte den RMVP, „die Abgabe von Pflichtstücken an öffentliche Büchereien und Sammlungen unter Aufhebung der bestehenden Vorschriften neu zu regeln“.

⁸ Am 24. 11. 1936 an W Stb übermittelt. Die Inlandsabt. des Wehrmachtamts – WA (I) – war u. a. für Fragen der Presse und Propaganda sowie allgem. für Kabinettsachen zuständig; ABSOLON III S. 141.

⁹ Der o. Anm. 1 erwähnte, für den 10. 12. 1936 geplante Reichspressetag, der aber nie stattfand. Näheres s. TOEPSER-ZIEGERT 4/I, S. 39*f.; 4/III, S. 1244.

¹⁰ Oben Anm. 2.

der Landesstellen bisher noch nicht begründet sei, weshalb sie in diesem Gesetz ihre Erwähnung finden müßte¹¹. R.K.M. forderte eine genaue Abstimmung der Landesstellenorganisation auf die Wehrkreise derart, daß der R.Prop.M. bis zur Durchführung der Reichsreform im Bereich des Wehrkreiskommandos eine Landesstelle als federführend bezeichnet, die in Zusammenarbeit mit dem Wehrkreiskommando die gemeinsamen Fragen bearbeitet. Erfüllung dieser Forderung wurde vom R.Prop.M. zugesagt. Aus Gründen der Geheimhaltung wird diese Regelung weder im Gesetz noch in der Durchführungsverordnung erwähnt, sondern soll in einem geheimen Erlaß des R.Prop.M. angeordnet werden.

Gegen die Bestimmung des § 36 erhob zunächst unerwartet scharfen Protest der Vertreter des Reichsführers der Polizei. Diese Bestimmung widerspräche den Begriffen der nationalsozialistischen Partei, denn das mit dem Schutz von Staat und Volk beauftragte Ressort würde in der Ausübung seiner Pflichten beeinträchtigt. Die Polizei werde zum Büttel und man veriele damit in die liberalen Anschauungen zurück. Der stellvertretende Reichspressechef¹² gab hierzu die Erklärung ab, daß er unmittelbar von einem Vortrag beim Führer komme und die Ermächtigung habe zu erklären, daß der Führer die Bestimmungen des § 36 des Entwurfs ausdrücklich billige. Der Vertreter des Reichsführers der Polizei blieb bei seinem Widerspruch und behielt sich schriftliche Formulierung eines Gegenvorschlages vor. Gleichfalls gegen den § 36 sprach sich auch der Vertreter des R.Wi.Min., der Vertreter des Ausw.A., der Vertreter des Ministeriums Heß, sowie [der] des Reichskirchenministers aus. R.Prop.M. erklärte in allen Fällen, daß an der einheitlichen Befehlsbefugnis des R.Prop.Min. nicht gerüttelt werden dürfe. Im übrigen sei das R.Prop.M. ausführendes Organ, es treibe keine eigene Politik, sondern stehe mit seiner Organisation und seiner Arbeit im Dienst der anderen Ressorts. Mit den gleichen Argumenten wurde der von Chef I¹³ vorgebrachte Einspruch zu widerlegen versucht. Es sei klar, daß die Beantwortung von Anfragen der Schriftleitungen durch Wehrmachtdienststellen im Sinne des Gesetzes keine Anweisung an die Presse sei. Die Befugnis, erforderlichenfalls der Presse direkte Weisungen zu geben, will R.Prop.M. keinesfalls aus der Hand geben. Namens R.K.M. wurde daher formeller Einspruch erhoben und als Gegenvorschlag die in der Anlage beigefügte neue Fassung des § 36 übergeben¹⁴.

Anschließend wurde mit der systematischen Besprechung der Paragraphen, beginnend mit § 1 begonnen. R.K.M. meldete zu § 3, Absatz 2 die Forderung gemäß anliegender Stellungnahme an¹⁵. Der Verhandlungsleiter glaubte die Bedenken des R.K.M. mit dem Hinweis zerstreuen zu können, daß es keinem Reichsminister je einfallen könnte, über den Kopf eines anderen Ressorts hinweg Eingriffe in Zeitungen oder Zeitschriften vorzunehmen, die von dem anderen Ministerium betreut würden. Mit Rücksicht auf die schlechten Erfahrungen mit dem Reichsfilmsgesetz¹⁶ wurde auf der Forderung beharrt und ein entsprechender schriftlicher Gegenvorschlag übergeben.

¹¹ Die Landesstellen des RMVP wurden erst nach dem Scheitern des ReichspresseG durch FfE. vom 9. 9. 1937 (RGBl. I S. 1009) in „Reichspropagandaämter“ umbenannt und ihnen die Eigenschaft von Reichsbehörden zuerkannt; s. R 43 II/1150, Bl. 29–37.

¹² Alfred-Ingemar Berndt (1905–1945), seit Apr. 1936 Leiter der Abt. IV (Presse) im RMVP und stellv. Pressechef der RReg.; TOEPSER-ZIEGERT4/I, S. 49*, 369.

¹³ Fregattenkapitän Gustav Kieseritzky (1893–1943). Vgl. o. Anm. 8.

¹⁴ Neufassung von § 36 (1) durch RKrM: „Zu Eingriffen in die Arbeit der Presse sind ausschließlich die in den §§ 33–35 bezeichneten Stellen befugt. Lediglich in Wehrfragen erteilen die obersten Kommandobehörden der Wehrmacht Anweisungen an die Presse unter gleichzeitiger Benachrichtigung des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda bzw. der Landesstellen des Reichspropagandaministeriums. – Andere Stellen sind zur Erteilung von Anweisungen an die Presse nur auf Anordnung oder mit Zustimmung des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda befugt. Keine deutsche Zeitung darf Anweisungen anderer Stellen berücksichtigen.“ MA, RW 19/1849, Bl. 12; R 43 II/467, Bl. 188.

¹⁵ Gemäß § 3 (2) sollte der RMVP auch Periodika, die nicht als Zeitungen oder Zeitschriften galten, zu solchen erklären und damit den Bestimmungen des Gesetzes unterwerfen können. Der RKrM forderte mit Schreiben vom 23. 11. 1936, daß diese Erklärung, sofern sie Druckwerke von Behörden für einen bestimmten Personenkreis betraf, an das Einvernehmen der jeweiligen obersten Reichsbehörde gebunden sein müsse. MA, RW 19/1849, Bl. 10–13; R 43 II/467, Bl. 187f.

¹⁶ *LichtspielG* vom 16. 2. 1934 (RGBl. I S. 95); s. ARH I/2, Nr. 302 P. 6; II/1, Nr. 64 P. 15.

Zu § 6 (Mitteilungsblätter usw.)¹⁷ wurde eine neue Fassung durch R.Prop.M. angekündigt. R.K.M. stellt zu Absatz 2 die Forderung, auch hier Mitbeteiligung der betreffenden obersten Reichsbehörde vorzusehen, auf die nur verzichtet werden könne, falls die neue Fassung des R.Prop.M. die bestehenden Bedenken zerstreut. Bei der Behandlung des § 9 zeigte sich, wie schwach der Entwurf vorbereitet ist¹⁸. Der Paragraph arbeitet mit dem Begriff des Reichsbürgerrechts, das nach Ansicht R.u.Pr.In.M. kaum genügend definiert ist, um schon für derartige Abgrenzungen in Anspruch genommen zu werden¹⁹. Schon die Bestimmung, daß niemand das Reichsbürgerrecht vor seinem 25. Lebensjahr erhalten könne, steht im Widerspruch zu § 9, Ziffer 4 des Entwurfs.

Bei der Beratung des § 10²⁰ widerspricht das R.u.Pr.In.Min. der vorgeschlagenen Regelung, daß die Befugnis, „weitere Bestimmungen über die Zulassung zum Verlegerberuf“ zu erlassen, der Reichspressekammer zugesprochen wird. Diese Kompetenzen möchte R.u.Pr.In.M. keiner berufsständischen Organisation, sondern einer staatlichen Stelle, d. h. dem R.Prop.M. übertragen. Eine Einigung über diese Streitfrage kommt nicht zustande. Für R.K.M. ist die Angelegenheit ohne Bedeutung. Bei § 13 ist festzustellen, daß sich die anwesenden verschiedenen Vertreter des R.Prop.M. selbst über die Zweckmäßigkeit der Fassung uneins sind²¹.

Zu § 18, Ziffer 2²² beantragt R.K.M., den etwas schwachen Ausdruck „deutsche Wehrhaftigkeit“ zu ergänzen durch den Zusatz „und die wehrpolitischen Belange des Reichs“. Im Verlauf der Debatte wird jedoch auf diesen Zusatz verzichtet.

Langwierige Auseinandersetzungen gibt es über den Passus „was geeignet ist, die religiösen Empfindungen Anderer zu verletzen“. Eine Einigung erfolgt in dem Sinne, daß man die Formulierung des neuen Strafgesetzbuches wählt und sagt „was geeignet ist, das religiöse Empfinden des deutschen Volkes zu verletzen“²³.

§ 24 regelt die Verpflichtung der Presse, Berichtigungen zu bringen zum Schutze der Ehre und des Wohles anderer²⁴. R.Just[iz]M. hält die vorgeschlagene Fassung für unzureichend, da der Presse

¹⁷ Oben Anm. 5.

¹⁸ GesEntw. § 9 lautete: „Verleger und Schriftleiter kann nur sein, wer

– 1.

das deutsche Reichsbürgerrecht besitzt,

– 2.

die bürgerlichen Ehrenrechte und die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht durch strafrechtliches Erkenntnis verloren hat,

– 3.

deutschen oder artverwandten Blutes ist und nicht mit einer Person anderen Blutes verheiratet ist,

– 4.

das 22. Lebensjahr vollendet hat,

– 5.

geschäftsfähig ist,

– 6.

fachmännisch ausgebildet ist,

– 7.

die Eigenschaften hat, die die Aufgabe der geistigen Einwirkung auf die Öffentlichkeit erfordert.“

¹⁹ Vgl. Dok. Nrr. 9, 199, 211.

²⁰ GesEntw. § 10: „Der Präsident der Reichspressekammer kann weitere Bestimmungen über die Zulassung zum Verlegerberuf sowie Bestimmungen über die Zulassung von juristischen Personen und über die Zulassung im Falle des Erwerbs einer Zeitung durch Erbgang erlassen.“

²¹ GesEntw. § 13: „Die Zulassung zum Verleger- oder Schriftleiterberuf wird auf Antrag durch Eintragung in die Berufsliste der deutschen Presse bewirkt. Die Berufsliste wird bei der Reichspressekammer geführt. Über die Eintragung entscheidet der Präsident der Reichspressekammer nach Anhörung des Landeskulturwalters (§ 35). Er muß sie verfügen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Er muß sie ablehnen, wenn der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda Einspruch erhebt.“

²² § 18 Ziff. 2 verpflichtete die Verleger und Schriftleiter, aus den Zeitungen alles fernzuhalten, „was geeignet ist, die Kraft des Deutschen Reichs nach außen oder im Innern, den Gemeinschaftswillen des deutschen Volkes, die deutsche Wehrhaftigkeit, Kultur oder Wirtschaft zu schwächen oder die religiösen Empfindungen anderer zu verletzen“.

²³ Zu dieser Formulierung vgl. Dok. Nr. 26 Anm. 6.

²⁴ GesEntw. § 24 lautete: „(1) Zum Schutze der Ehre und des Wohls anderer haben Verleger und Schriftleiter die Pflicht, auf Verlangen eines Beteiligten eine Berichtigung der in der Zeitung mitgeteilten Tatsachen aufzunehmen, wenn die Berichtigung

– 1.

innen drei Monaten nach Erscheinen der zu berichtenden Mitteilung eingeht;

nicht vorgeschrieben ist, innerhalb welcher Frist sie die Berichtigung bringen muß, und Strafandrohungen fehlen für den Fall, daß die Veröffentlichung der Berichtigung verweigert wird. Das neue Strafgesetz stellt den Schutz der Ehre so stark in den Vordergrund, daß auch hier im Interesse des Ehrenschatzes stärker durchgegriffen werden müßte. R.Prop.M. behielt sich eine Stellungnahme zu diesem Vorschlag vor.

R.Just.M. hat einen weiteren Einspruch zum § 37, der die Befugnisse der Reichspressekammer gegenüber Verlegern oder Schriftleitern regelt, die gegen ihre Berufspflichten verstoßen²⁵. Er verlangt für die betroffenen Verleger oder Schriftleiter ein Rechtsmittel.

Zu § 40 (Beschlagnahme von Zeitungen und Zeitschriften)²⁶ stellt R.K.M. Antrag gemäß Stellungnahme²⁷ und verlangt Beteiligung der obersten Reichsbehörde bei Beschlagnahme und Verbot von Zeitungen, die von ihr ausgegeben oder betreut werden. Vertreter R.Prop.M. bezeichnet eine solche Forderung als Mißtrauensvotum. R.K.M. beharrt auf der Forderung und übergibt schriftlich formulierten Antrag. Vertreter Reichsführer der Polizei widerspricht gleichfalls dem § 40, der den nationalsozialistischen Polizeibegriff zerschlägt.

Zu § 43²⁸ wird durch Rückfrage seitens R.K.M. festgestellt, daß sich die Bestimmungen nur auf hauptamtliche Schriftleiter beziehen sollen. Die Mitarbeit der freien Mitarbeiter wird von den Bestimmungen nicht betroffen.

Zu den §§ 45–48²⁹, ebenso wie zum § 37 macht R.K.M. geltend, daß Vergehen von Verlegern oder Schriftleitern nicht nach den Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes abgeurteilt werden können, wenn sie unter Strafbestimmungen des Strafgesetzbuches fallen (Fälle von Landesverrat). Vertreter des RJust.M. erklärte dazu, daß nach allgemein geltendem Recht die Bestrafung eines Vergehens, das unter die Strafbestimmungen verschiedener Gesetze fällt, stets nach dem strengsten Gesetz zu erfolgen habe.

– 2.

von dem Beteiligten selbst, seinem gesetzlichen Vertreter oder einem von ihm bevollmächtigten deutschen Rechtsanwalt oder Notar unterzeichnet ist;

– 3.

in deutscher Sprache abgefaßt ist;

– 4.

sich auf tatsächliche Angaben beschränkt, die zu der Mitteilung in erkennbarem Gegensatz stehen;

– 5.

keinen strafbaren Inhalt hat;

– 6.

ihre Aufnahme nicht gegen seine in § 18 bestimmten öffentlichen Berufspflichten verstößt.

(2) Die Veröffentlichung der Berichtigung, soweit sie den Textteil betrifft, erfolgt kostenlos.“

²⁵ GesEntw. § 37: „(1) Ein Verleger oder Schriftleiter, der gegen die in diesem Gesetz bestimmten Berufspflichten verstößt, begeht ein Berufsvergehen. Der Präsident der Reichspressekammer kann in diesem Falle

– 1.

den Schuldigen warnen,

– 2.

ihn mit einer Ordnungsstrafe bis zum Betrage eines monatlichen Berufseinkommens belegen,

– 3.

seine Löschung in der Berufsliste verfügen.

(2) Mit der Löschung endet seine Befugnis, den Presseberuf auszuüben.“

²⁶ GesEntw. § 40: „Gemäß den Bestimmungen des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda können die Polizeibehörden Nummern von Zeitungen beschlagnahmen und Zeitungen zeitweise oder dauernd verbieten. Entscheidungen, die auf Anordnung des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda ergehen, sind unanfechtbar.“

²⁷ Gemeint ist die o. Anm. 15 zit. Stellungnahme des RKrM vom 23. 11. 1936, welche den nachfolgend paraphrasierten Antrag enthält.

²⁸ GesEntw. § 43 lautete: „Wer sich als Verleger oder Schriftleiter betätigt, obwohl er nicht in die Berufsliste eingetragen oder obwohl ihm die Berufsausübung vorläufig untersagt ist, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bestraft.“

²⁹ Die §§ 45–48 des GesEntw. betrafen die Delikte der Pressebestechung und -nötigung, für welche Geldstrafe und Gefängnis bis zum Verlust der bürgerl. Ehrenrechte angedroht wurden.

Nachdem sich noch eine lange Debatte über den § 51³⁰ entwickelt hatte, bei dem die Frage angeschnitten wurde, ob die Bestimmungen des Konkordats durch dieses Gesetz unangetastet bleiben oder beschränkt werden sollten, ohne daß es zu einer Klärung der Frage kommt, wurde die Besprechung geschlossen, um den Vertretern des R.Prop.M. zunächst Gelegenheit zu geben, die zur Sprache gekommenen Bedenken mit ihrem Minister zu besprechen. Die anderen Ressorts wurden gebeten, ihren Einspruch schriftlich zu formulieren. Obgleich die von R.K.M. vorgebrachten Bedenken dem Protokollführer schriftlich übergeben wurden, erscheint es geboten, die Einsprüche noch einmal in einem Schreiben an den R.Prop.M. vorzubringen und den übrigen Reichsressorts, wie bei diesen Kabinettsberatungen üblich, abschriftlich zur Kenntnis zu bringen.

[...] ³¹

³⁰ GesEntw. § 51: „Die Mitarbeit an der inhaltlichen Gestaltung der im amtlichen kirchlichen Auftrag herausgegebenen Blätter, die sich auf die Veröffentlichung der kirchenamtlichen Anordnungen und der sonstigen die geistliche Leitung der Kirchenangehörigen betreffenden Verfügungen beschränken, gilt nicht als schriftleiterische Tätigkeit.“

³¹ Hinweis auf anlieg. Stellungnahme des RKrM (o. Anm. 15). – Die ebenfalls überwiegen, kritischen Äußerungen des AA, RJuM, RIM, RWiM, REM, RErzM, RKiM und PrFM zum Gesetz s. R 43 II/467, Bl. 180–185, 208–211; R 5/2858, unfol.; R 5101/23565, unfol. Am 24. 11. 1936 teilte StS Funk dem MD Wienstein telefon. mit, „daß Reichsleiter Amann ihn von Berchtesgaden aus von der Zustimmung des Führers und Reichskanzlers in Kenntnis gesetzt habe. Der Führer habe entschieden, daß die Einwendungen der Ressorts nicht beachtet werden sollen. Das Gesetz solle so, wie es gefaßt ist, vom Reichskabinett verabschiedet werden“. Vm. Wiensteins; R 43 II/467, Bl. 186. Bereits am 25. 11. übermittelte der RMVP die KabVorl., indem er bemerkte, Hitler selbst wolle die strittigen Fragen noch mit den Ressortchefs einzeln ausräumen; Fortgang s. Dok. Nrr. 186 und 187.

Zitierhinweis

Nr. 183 Ressortbesprechung im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda vom 19. November 1936, 16.30 Uhra. Besprechungsvermerk des Oberregierungsrats Brenner/RErZMb. Aufzeichnung der Inlandsabteilung des Wehrmachtamts im Reichskriegsministerium in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d183>